



PUTUSAN
Nomor 927 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARNELINDO ATBAY, yang diwakili oleh Direktur Utama, Albertus Sidharta M, berkedudukan di Jalan Swadaya Pos 1A, Pulo Gebang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Juniarto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arif Juniarto, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Citra Indah, Bukit Agave Luar, Blok I OO, Nomor 25, Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

PT PLN (PERSERO) Cq. PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG (DISJAYA) Cq. PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA AREA PONDOK KOPI, yang diwakili oleh Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), Yauri Rahmadin Madjid, berkedudukan di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Pegawai, Galih S. Nugroho, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut:

A. Kerugian biaya perbaikan mesin/alat:

No	Material losses/Equipment Failure			Estimated Cost
1	Installation & Replacement Of Cables & Certification	32.646.800	1	32.646.800
2	Sparepart CNC 1	545.200.000	1	545.200.000
3	Sparepart CNC 2	99.500.000	1	99.500.000
4	ServoDriver Yaskawa	24.985.000	2	49.970.000
5	Sparepart CMM	129.065.000	1	129.065.000
6	Sparepart Air Compressor	26.600.000	1	26.600.000
7	Air Condition Unit + Installation	4.000.000	2	8.000.000
8	Lampu Neon	30.000	8	240.000
TOTAL				Rp891.221.800

B. Kerugian akibat mesin tidak berproduksi:

Jumlah hari kerja = 57 hari;
Kerugian mesin tidak produksi = Rp19.200.000,00 per hari;
Total kerugian mesin tidak produksi :
57 hari x Rp19.200.000,00 = Rp1.094.400.000,00;
(satu miliar sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

C. Kerugian tidak dapat dipenuhinya *purchasing order* yang telah diterima Penggugat:

No	NAMA PERUSAHAAN	Nomor PO / Faktur	JUMLAH
1	PT OPTIMA SEJATI	250	2.325.000.000
2	PT KINO INDONESIA. Tbk	1140024053	1.133.000.000
3	PT WAHANA BERKAT	003/PO-WBL/1/18	1.672.560.000

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2023



	LESTARI		
TOTAL			Rp5.130.560.000

4. Total kerugian materiil yang timbul yang seharusnya menjadi keuntungan kami adalah 30 % dari Rp 5.130.560.000,00= Rp1.539.168,00. Bahwa dengan demikian total kerugian materiil yang dialami Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

- Kerugian biaya perbaikan barang/alat = Rp891.221.800,00;
- Kerugian mesin tidak berproduksi = Rp1.094.400.000,00;
- Kerugian *purchasing order* yang telah diterima namun tidak dapat dikerjakan adalah 30 % dari Rp5.130.560.000,00 = Rp1.539.168.000,00 +
TOTAL = Rp3.524.789.000,00
(tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat karena tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini sehingga menyita banyak waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut diperkirakan senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi kompetensi relatif;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2023



- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi untuk menyampaikan permintaan maaf yang dimuat halaman 2 (dua) dalam 3 (tiga) Surat Kabar Nasional selama 14 (empat belas) hari berturut-turut; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim tanggal 12 November 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.524.789.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk



membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 306/PDT/2019/PT DKI tanggal 17 Juli 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim tanggal 12 November 2018, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan dalam eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Tim/XI/2019 Kas. *juncto* Nomor 306/PDT/2019/PT DKI *juncto* Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2023



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 306/PDT/2019/PT DKI tanggal 17 Juli 2019;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat PT Arnelindo Atbay dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Area Pondok Kopi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat telah melakukan penyambungan gardu baru, yang terletak di

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2023



depan perusahaan milik Penggugat, di Jalan Swadaya Pos 1A, Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, jam 16.00, yang menimbulkan ledakan dan mengakibatkan berhentinya produksi perusahaan Penggugat dan mengakibatkan kerugian Penggugat karena perusahaan berhenti beroperasi disebabkan 3 mesin tidak dapat dioperasikan;

- Bahwa Tergugat tidak melakukan sosialisasi sebelumnya, sehingga Penggugat tidak melakukan persiapan apapun untuk menghindari kerugian akibat ledakan gardu baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARNELINDO ATBAY, dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 306/PDT/2019/PT DKI tanggal 17 Juli 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim tanggal 12 November 2018, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARNELINDO ATBAY** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 306/PDT/2019/PT DKI tanggal 17 Juli 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim tanggal 12 November 2018;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2023



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.524.789.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001